

0022608-61.2008.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 22ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/04/2022

... transportavam e guardavam, para fins de tráfico, 1.755,65 kg de maconha, procedente da cidade de Foz do Iguaçu/PR.

Não obstante o encadeamento dos fatos narrados pela acusação, sempre respeitadas posições contrárias, tenho que do exame das provas não se pode extrair estivesse o acusado unido a Michel, Roberto ou Elaine para fins de tráfico ilícito de drogas.

Do que restou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

22ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0022608-61.2008.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0022608-61.2008.8.26.0050

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Roberto da Silveira Jesus e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCIO LUCIO FALAVIGNA SAUANDAG

Vistos.

JEFERSON FERNANDES DA SILVA foi denunciado e se vê processado pela prática do crime descrito no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, em data não especificada na Denúncia, associou-se a Michel Mendonça Silva (absolvido - fls. 864/877), Roberto da Silveira Jesus e Eliane Maria Antes (condenados pela prática do crime descrito no art. 33, § 4º, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei nº 11.343/06, bem como absolvidos da imputação pela prática do crime previsto no art. 35 do mesmo retrocitado diploma legal - fls. 864/877), para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

Recebida a Denúncia (fls. 391/392), inicialmente o réu não foi localizado, suspendendo-se o processo, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal.

Entretanto, ainda com fundamento no mesmo artigo, foi determinada a produção antecipada da prova em sua relação (fls. 724), todos os atos processuais realizados sob o acompanhamento do membro da Defensoria Pública designado.

Registro que, na instrução, foram ouvidas cinco testemunhas de acusação (fls.

763/773), após o que interrogados Michel Mendonça Silva, Roberto da Silveira Jesus e Eliane Maria Antes (fls. 774/777, 778/781 e 838/839).

Anos após o início da presente ação penal, foi o acusado finalmente localizado e

citado pessoalmente (fls. 1070), retomando-se o curso da marcha processual, com a apresentação de resposta escrita em seu favor (fls. 1071/1073), seguida da decisão saneadora (fls. 1.074).

Em audiência foi interrogado o acionado.

Ponderações finais das partes em debates.

É o relato do quanto necessário.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O caso é de improcedência do pedido.

Conforme visto, ao acionado JEFERSON imputa-se apenas a prática do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei 11.343/06. Isto, porque, segundo narra a Denúncia, o acusado estaria negociando a compra de grande quantidade de entorpecentes, descobrindo-se que o recebimento das drogas estaria previsto para ocorrer no dia 06 de março de 2008, na cidade de São Paulo, cujo transporte seria feito em um caminhão.

Sustenta o Ministério Público que o envolvimento do acionado estaria comprovado através de mensagens trocadas por JEFERSON, cujo aparelho celular foi alvo de interceptação telefônica.

Finalmente, para lastrear a tese acusatória, o Órgão Ministerial narra que, no dia em questão, por volta das 13 horas, no terminal de carga Fernão Dias, Roberto da Silveira e Elaine – com quem JEFERSON estaria associado, além de Michel – foram presos em flagrante por agentes da Polícia Federal, quando transportavam e guardavam, para fins de tráfico, 1.755,65 kg de maconha, procedente da cidade de Foz do Iguaçu/PR.

Não obstante o encadeamento dos fatos narrados pela acusação, sempre respeitadas posições contrárias, tenho que do exame das provas não se pode extrair estivesse o acusado unido a Michel, Roberto ou Elaine para fins de tráfico ilícito de drogas. Do que restou efetivamente comprovado, realmente Roberto e Elaine praticaram a conduta criminosa tipificada pelo art. 33 da Lei 11.343/06, e quanto a isso não há dúvida – sequer jurídica, eis que a condenação de ambos por tal fato já transitou em julgado.

Daí a se afirmar, contudo, a existência de ligação de JEFERSON aos sentenciados acima, a distância é abissal. Com efeito, a condenação do réu reclamaria a produção de provas mais robustas acerca do suposto vínculo, estas que inexistentes nos autos.

Conforme consta, no mesmo momento em que presos em flagrante, foram apreendidos com Roberto e Elaine, ao todo, cinco aparelhos celulares, cujas linhas, porém, nunca foram indicadas. Com Michel, nenhum celular foi apreendido. Finalmente, na posse de JEFERSON, foi apreendido o aparelho celular Samsung, de linha número 9857-5725.

Entretanto, nenhum dos aparelhos celulares foi submetido à perícia.

A linha telefônica de JEFERSON foi objeto de interceptação, onde o primeiro – e único – pedido foi formulado em 04 de março de 2008 (fls. 588/591), deferido na mesma data (fls. 595/596), e cujo relatório dos policiais encontra-se acostado às fls. 676/677.

Doutro lado, a prisão de todos os envolvidos ocorreu no dia 06 de março de 2008.

Friso que apenas um celular, o de JEFERSON, teve sua linha identificada, sendo os demais, apreendidos com Roberto e Elaine – que foram efetivamente presos na posse de vultosa quantidade de drogas – negligenciados pelos investigadores.

Ao exame do “resumo” da interceptação telefônica (fls. 676/677), consta que a linha era utilizada por “Bonitão”, que, segundo os policiais, tratava-se de JEFERSON.

Porém, conforme se extrai do referido documento investigativo, não foram degravadas as conversas travadas entre os interlocutores, apenas e tão somente existindo um “resumo” que indicaria a participação criminosa do acusado.

É dos autos, apenas e tão somente, por meio de tais “relatórios” dos investigadores, ausente qualquer degravação, frise-se, que “Neia” fez contato com “Menino do Índio”, usuário da linha nº 8488-1641, o qual a orienta a aguardá-lo, porque estaria tratando de outro negócio e, por isso, demoraria um pouco.

Não se sabe, assim, qual teria sido a conversa entre eles, muito menos o assunto tratado, mas houve pedido para monitoramento daquela linha (fls. 511), o qual foi deferido pelo DIPO, em 25 de fevereiro de 2008 (fls. 551/552).

A linha em questão (8488-1641), segundo a investigação, estava cadastrada em nome de JEFERSON, que era tratado pelos vulgos de "Bonito" ou "Menino do Índio" (fls. 588) e que seria o responsável direto para transportar e entregar os entorpecentes, bem como receber valores das transações.

Torne-se a registrar, posto que de grande relevância, não haver nos autos qualquer degravação das conversas, alicerçadas as conclusões do Ministério Público, portanto, unicamente nas palavras reduzidas a termo pelos policiais em seus "relatórios" (vide fls. 592).

O mesmo relatório menciona que JEFERSON conversou com um desconhecido e lhe forneceu o número 9857-5725, concluindo os investigadores que o acionado contava com o auxílio de Michel, o qual fazia uso da linha nº 8771-9125, e teria conhecimento do local onde as drogas por eles comercializadas estariam guardadas (fls. 593).

Em 04 de março de 2008, as linhas acima foram interceptadas (fls. 596), contudo, como já mencionado, inexiste nos autos qualquer degravação das conversas, apenas um "resumo" ininteligível da linha 8488-1641, atribuída a "Menino do Índio" (fls. 665/666).

Vale ressaltar, também, que além dos vícios acima, nos "resumos" produzidos pela Polícia, dos quais chamo atenção para o referente à linha 9857-5725, sequer foram identificados os interlocutores. As demais (8488-1641 e 8771-9125) encontram-se na mesma situação.

Em resumo, de tantas linhas monitoradas, não se procedeu à degravação de nenhuma das conversas travadas entre os investigados, sequer extrajudicialmente. Entre todos os aparelhos celulares apreendidos, absolutamente nenhum foi periciado (não se sabendo quais as ligações recebidas, chamadas e contatos na agenda). Neste quadro, todos os documentos que lastreiam a tese acusatória referem-se a "relatórios" dos investigadores, de maneira que impossível acompanhar as conversas entre os envolvidos e muito menos "cruzar" as linhas chamadas e recebidas entre os aparelhos.

No quadro acima, reforço que, dentre todos os aparelhos apreendidos com os investigados, apenas o de JEFERSON teve a linha identificada (9857-5725).

Prosseguindo, quando da prisão do outrora acusado Michel (que foi absolvido, ao final), este relatou que trabalha no ramo de instalação de som e que JEFERSON havia solicitado seus serviços, pois teria adquirido um veículo. Assim, Michel esteve na residência do acusado e, ao chama-lo no portão, os policiais o abordaram. Com Michel, nada de ilícito foi apreendido. Também não se localizou com ele qualquer aparelho celular, desconhecendo a linha nº 8771-9225.

Nessa mesma oportunidade, houve a prisão de JEFERSON, que disse conhecer Michel como instalador de som automotivo, afirmando que este ali se encontrava para retirar o som de seu veículo GM/Corsa, porém, Michel não sabia que JEFERSON já o havia vendido.

Assim, as versões de JEFERSON e Michel, este que inclusive já absolvido, são harmônicas.

Atente-se, ainda, para o fato de que JEFERSON e Michel foram presos pela Polícia Civil, enquanto que Roberto e Elaine foram presos em flagrante pela Polícia Federal. Assim, dois procedimentos foram lavrados, no mesmo dia, sem que todos os investigados estivessem reunidos em um mesmo ambiente.

Além disso, outra contradição chama atenção. Com efeito, Roberto e Elaine confirmaram um contato pessoal de uma pessoa identificada por "Bonitão", indivíduo este que seria JEFERSON, pois, segundo a Polícia Civil, o acusado atendia pelos vulgos de "Índio", "Menino do Índio" ou "Bonitão".

Destarte, poderia concluir-se que Roberto e Elaine tiveram contato com JEFERSON. Entretanto, segundo consta dos autos, os policiais captaram uma conversa em tese ocorrida entre "Índio e Bonito" (fls. 668), portanto, trata-se de pessoas diversas. De tudo quanto até aqui exposto, nota-se que a prova documental é frágil, insuscetível para embasar o decreto condenatório, que requer juízo de certeza.

Inicialmente, não foram verificados os números das linhas telefônicas dos celulares apreendidos com Roberto e Elaine. Depois, nenhum aparelho, nem mesmo aquele cuja linha foi identificada (o único!) e que estava na posse de JEFERSON, foi submetido

à perícia para que fossem reveladas as ligações realizadas e recebidas ou os contatos existentes na agenda. Por fim, nenhuma gravação das inúmeras interceptações foi periciada.

E neste ponto, ressalte-se que sequer se sabe o teor da conversa havida entre JEFERSON e Michel, nem mesmo os investigadores tendo trazido aos autos, em seus "resumos" qualquer trecho de maior relevância.

Nestes termos, a prova é absolutamente precária para sustentar a versão de que JEFERSON teria se associado a Michel ou a Roberto e Elaine, não tendo sido apurado, entre o primeiro e os demais, nenhum vínculo associativo. Muito menos se vislumbra a existência de estabilidade e permanência, requisito para a configuração do crime em comento.

A falta do requisito da estabilidade fica ainda mais clara quando se tem que Roberto (condenado apenas pela prática do crime de tráfico) teria sido contratado apenas para o transporte da droga, do Estado do Paraná até o Estado de São Paulo. Portanto, acerca de tal acusação – única deduzida em face de JEFERSON –, a absolvição se mostra do mais absoluto rigor.

Sobre o tema, confirma-se: Apelação nº 0016441-16.2009.8.26.0269, rel. Desembargador Camilo Léllis; Apelação nº 0000973-88.2013.8.26.0360, rel. Desembargador Francisco Orlando; Apelação nº 0004370-17.2012.8.26.0482, rel. Desembargador Péricles Piza; Apelação nº 0001975-20.2008.8.26.0150, rel. Desembargador Aguinaldo de Freitas Filho; Apelação nº 0044365-36.2010.8.26.0602, rel. Desembargador Aguinaldo de Freitas Filho; Apelação nº 0092049-27.2011.8.26.0050, rel. Desembargador Ericson Maranhão; Apelação nº 0019147-16.2012.8.26.0576, rel. Desembargador Almeida Sampaio; Apelação nº 0008704-73.2012.8.26.0586, rel. Desembargador Encinas Manfré; Apelação nº 0018331-56.2012.8.26.0019, rel. Desembargador Paulo Rossi; Apelação nº 0007731-25.2009.8.26.0360, rel. Desembargador Ivo de Almeida; Apelação nº 0001387-42.2011.8.26.0268, rel. Desembargador Ivan Marques; Apelação nº 0012269-96.2010.8.26.0624, rel. Desembargador Silmar Fernandes; Apelação nº 0916762-38.2012.8.26.0037, rel. Desembargador Mário Devienne Ferraz; Apelação nº 0002566-02.2011.8.26.0368, rel. Desembargador Fernando Simão; Apelação nº 0002647-32.2011.8.26.0438, rel. Desembargador De Paula Santos; Apelação nº 0114249-91.2012.8.26.0050, rel. Desembargador Roberto Solimene.

Outro não se mostra o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus nº 273.749-RS, rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura; Habeas Corpus nº 248.090-SP, rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura; Habeas Corpus nº 254.558-SP, rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze; Habeas Corpus nº 166.979-SP, rel. Ministro Jorge Mussi; Habeas Corpus nº 193.232-SP, rel. Ministro Sebastião Reis Júnior; Habeas Corpus nº 120.343-GO, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz; Habeas Corpus nº 271.723-MG, rel. Ministro Marco Aurélio Belizze; Habeas Corpus nº 248.844-GO, rel. Ministra Laurita Vaz.

Finalmente, e apenas para arrematar, é de se observar que todos os demais acusados pela prática do crime de associação para o tráfico foram absolvidos em primeira instância, situação que foi mantida pelo Egrégio Tribunal de Justiça (fls. 959/966), cujo v. Acórdão já transitou em julgado.

Destarte, independentemente de eventual controvérsia de fato existente entre as versões acusatória e defensiva, a conclusão juridicamente verdadeira e imutável (eis que inexistente Revisão Criminal pro societate), é a de que Michel, Roberto e Elaine não estavam associados para a prática do crime de tráfico realizado (este sim confirmado) pelos dois últimos, o que torna, portanto, teratológica eventual condenação exclusivamente contra JEFERSON por estar associado criminalmente àqueles.

Como poderia haver estabilidade e permanência unilateralmente por JEFERSON e não o existir por parte dos demais membros da organização? Verdadeira ilogicidade.

Acredito que mais, seja desnecessário aduzir, posto que nada mais pertine à análise, como forma de dirimir a controvérsia instalada.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE o pedido e assim o faço para ABSOLVER o réu JEFERSON FERNANDES DA SILVA da acusação pela prática do crime previsto no at. 35 da Lei nº 11.343/06, o que faço com fulcro no

art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Transitada esta em julgado, promova a serventia as anotações e comunicações de estilo.

Sentença dada e publicada em audiência, saindo os presentes cientes e intimados.

P.R.I.C.

São Paulo, 13 de julho de 2021.

Marcio Lucio Falavigna Sauandag

Juiz de Direito Titular I da 22ª Vara Criminal Central

Assinatura digital, nos termos do art. 1º, § 2º, inciso III, alínea "a", da Lei Federal nº 11.419/06